COMPARISON TABLE · 대표성 문구 대조

"5개 마을 대표"에서 "자발적 민간 공동체"로

감곡면 환경개선위원회·순정축협 문서상 대표 자격 문구(2022~2023)와 2026년 내용증명 답변서의 대조

작성 2026. 10. 26.
작성 박상남 (감곡면 횡룡마을)

2022~2023년: 스스로 "대표"라고 쓴 문서

"만약 **5개 부락 대표인 이장단**에서 합의한 내용을 수용하지 않는다면 …"
2022. 7. 22. 5개 부락 협의체 합의문

"이상 **5개 마을과 마을기업자연가를 대표해서** 아래와 같이 개선점을 정식으로 요청 하는 바입니다."
2023. 1. 8. 위원회 → 순정축협 개선 이행 요청

"**인근 5개마을 대표로 구성된** 환경개선위원회에 분기1회 검사자료와 함께 보고"
2023. 1. 17. 순정축협 운영계획 (지급하는 쪽의 문서)

서명란 "**동곡마을이장** 강길호 / **횡룡마을이장** 조방용 / … / **원삼마을이장** 김봉식"
2023. 1. 30. 자연순환농업 추진 공동협약서

대조

2026년: 책임을 묻자 "민간 공동체"

"환경개선위원회는 … **주민들이 자발적으로 구성한 민간 공동체**입니다."
2026. 9. 21. 위원회 내용증명 답변서 (공공기관이 아니므로 정보공개 의무가 없다는 취지)

"환경개선위원회는 **모든 주민의 법률상 대표자가 아니며**, 주민 개개인의 손해배상청구권을 대신 행사하거나 포기하기 위하여 구성된 단체도 아닙니다."
2026. 9. 22. 순정축협 내용증명 답변서

(요지) 질의인은 위원회 회원이나 협약 당사자가 아니므로 내부 자료를 공개할 권한이 확인되지 않는다.
2026. 9. 21. 위원회 답변서

※ 두 답변서는 같은 우체국에서 연속 등기번호(제3590303000069·070호)로 하루 차이로 발송되었다.

24곳
대표 자격을 나타내는 문구 (문서 7건)

4곳
그중 돈을 준 순정축협이 직접 쓴 문구

5명
"○○마을이장" 직함으로 협약에 서명한 이장

0건
정읍시가 보유한 주민총회 결의서·위임장 (정보부존재, 2026. 10. 8.)

대표 자격 문구 전체 목록 (24곳)

No	원문 문구 (강조는 작성자)	의미
2022. 7. 22. 「5개 부락 협의체 합의문」 위원회·5개 마을 이장단 · 8곳		
1	「…악취저감 문제 해결을 위한 **5개 부락 협의체** 합의문」(제목)	이장들의 모임을 "부락 협의체"로 명명
2	참석자 (**동곡마을이장/진교마을이장/횡룡마을이장/진농마을이장/원삼마을이장**/감곡면환경개선위원장/…)	개인이 아닌 "○○마을이장" 직함으로 참석
3	"만약 **5개 부락 대표인 이장단**에서 합의한 내용을 수용하지 않는다면 … 집단으로 실력행사를 다하기로 결의하였다."	이장단 = 5개 부락의 대표라고 직접 기재
4	"원삼마을, 동곡마을, 횡룡마을, 진교마을, 진농마을 **5개 부락 협의체를 환경개선위원회 위원장에게 위임**하여 … 관리 감독권을 주기로 한다."(개선요청 2)	마을 이름을 걸고 권한을 위임
5	"시설을 확장할 경우 반드시 **5개부락 협의체 대표인** 환경개선위원장과 합의하여…"(개선요청 4)	협의체가 위원장을 대표로 세움
6	"인근 **5개마을 합의체인** 환경개선위원회 위원장에게 분기1회 검사자료와 함께 보고"(세부내용 9)	위원회 = 5개 마을 합의체
7	"**5개 부락 협의체인** 환경개선 위원회 운영비 후원"(상생방안 4)	후원금을 협의체 자격으로 받음
8	"지도, 관리를 **5개 부락 주민 협의체를 대표하는** 환경개선 위원회 위원장에게 **위임** 하였으며"(최종 합의문)	주민 전체를 대신한 위임으로 읽힘
2023. 1. 8. 「개선 이행 요청」 위원회 → 순정축협 · 4곳		
9	"동곡마을.횡룡마을.원산마을.진교마을.진농마을 이상 **5개 마을과 마을기업자연가를 대표해서** 아래와 같이 개선점을 정식으로 요청 하는 바입니다."	5개 마을 대표를 직접 선언
10	발신 표기: "정읍시감곡면환경개선위원회 위원장 박철용 **(동곡마을.횡룡마을.진농마을.원삼마을.진교마을.마을기업자연가)**"	마을 이름을 연명하여 발송
11	"2) **감곡면 5개 마을과** 환경개선 위원회 상생 협의안"	상생 협의 당사자 = 5개 마을
12	첨부: "**5개 부락 협의 결의안** 회의 사진", "감곡면 환경 개선위원회 **발족 결의안**"	마을 단위 결의를 근거로 제출
2023. 1. 17. 「향후개선 운영계획」 순정축협 → 위원회 · 4곳		
13	"해당 개선사항은 **인근 5개마을 대표로 구성된** 환경개선위원회에 분기1회 검사자료와 함께 보고"	축협도 "5개 마을 대표로 구성된" 단체로 인정
14	"**5개마을 협의체인** 감곡면환경개선위원회 운영비 후원(이사회 의결후 집행예정)"	지급하는 쪽도 협의체에 준다고 기재
15	"제반사항은 **5개부락 협의체** 환경개선 위원장과 협의하여 진행"	협의 상대 = 5개 부락 협의체
16	"위 2항인 **감곡면 5개마을과** 환경개선위원회 상생협의안이 … 원만한 합의가 이루어지면"	상생협약 상대방 = 5개 마을
2023. 1. 30. 「자연순환농업 추진 공동협약서」 순정축협 ↔ 위원회 · 3곳		
17	서명란: "**동곡마을이장** 강길호 / **횡룡마을이장** 조방용 / **석점마을이장** 강용진 / **진농마을이장** 이근노 / **원삼마을이장** 김봉식"	마을이장 직함으로 서명·날인

18	"감곡면환경개선위원회 **관할 마을** 경종농가에 공급하여…"(제2조)	위원회가 마을들을 "관할"한다고 표현
19	"…농업환경 보전과 **주민생활권보호**…에 기여할 수 있도록 상호 적극 협력한다."(제4조)	주민 전체의 권리를 다루는 약속
2023. 5. 2. 「제2차 위원회 회의록」 위원회(축협 직원 참석) · 1곳		
20	"위원장 박철용, **인근 5개 마을의 이장님**과 마을기업 김지운을 **법인의 임원**으로 하고"	마을 이장 자격을 법인 임원 자격으로 삼음
2023. 8. 30. 「5개권역 환경개선위원회(4차) 회의록」 위원회 · 2곳		
21	회의명 "**감곡면 5개권역 환경개선위원회**"	위원회를 5개 권역 단위 조직으로 표시
22	송완복 대표를 "**감곡면 5개권역마을을 대표**"하는 촌장으로 선출	마을 전체를 대표하는 직위를 신설
2026. 10. 22. 「농협중앙회 전북본부 민원회신」 순정축협 자료 검토 결과 · 2곳		
23	"5개 부락 … 협의체 회의가 있었고, … **관리감독권을 환경개선위원회 위원장에게 위임**이 있었으며"	감독기관도 위원장 권한의 근거를 5개 부락의 위임으로 기재
24	공동협약 체결 [**위원장 및 5개 마을 이장 등 참여**]	협약 참여자를 마을 이장으로 기재

※ 진교마을은 2022년 합의문과 2023. 1. 8. 요청서에는 포함되어 있으나, 2023. 1. 30. 협약서 서명란에는 없고 석점마을 이장이 서명하였다. 농협중앙회 회신(23·24번)은 순정축협 자료를 검토하여 요약한 것이다.

이 대조가 보여 주는 모순: 어느 쪽을 택해도 남는 문제

구분	"5개 마을 대표였다"고 한다면	"자발적 민간 공동체였다"고 한다면
대표 권한의 근거	마을총회 결의·위임장을 제시해야 한다. 정읍시에는 그러한 문서가 존재하지 않는다.	"○○마을이장" 직함 서명과 "5개 마을을 대표해서"라는 표현은 자격 없이 마을 이름을 사용한 것이 된다.
1억 원 (2023. 2. 7.)	주민을 위해 받은 돈이므로 사용 내역을 주민에게 보고·공개하여야 한다(위임의 보고 의무).	순정축협은 근거도 없이 민간단체에 정산 규정 없이 조합 재산 1억 원을 지급한 것이 된다.
"반대 의견 없음" (2023. 7. 20.)	주민 의견을 묻지 않고 대표 자격으로 의견을 낸 경위를 설명하여야 한다.	마을 주민의 의견이 아니었으므로, 주민 의견처럼 제출된 경위가 문제된다.
공동협약 (2023. 1. 30.)	주민 위임 없이 체결한 협약의 효력과 책임이 문제된다.	협약은 주민의 동의가 아니며, 순정축협이 "주민과 합의하였다"고 내세울 근거가 사라진다.
정보 공개	대표한 주민들에게 자료를 공개하지 않을 이유가 없다.	공개 의무는 없다고 하더라도, 위 문서들의 표현과 정면으로 어긋나는 설명이 된다.

2022~2023년 위원회와 순정축협은 협약 체결, 금원 지급, 퇴비사 신축 과정에서 위원회가 "5개 마을을 대표"한다는 전제를 서로 문서로 확인하였다. 그런데 2026년 주민이 자료 공개와 책임을 묻자, 두 단체는 하루 간격으로 같은 우체국에서 발송한 답변서에서 위원회를 "자발적 민간 공동체", "주민의 법률상 대표자가 아닌 단체"로 규정하였다. 스스로 한 표시와 모순되는 주장은 신의성실의 원칙(민법 제2조)에 비추어 쉽게 받아들여지기 어려우며, 형사상으로도 정식 위임이 없더라도 사실상 사무를 맡아 처리한 사람에게 신임관계를 인정할 수 있다(대법원 1999. 6. 22. 선고 99도1095 판결).

※ 이 대조표는 수집한 문서의 문구를 그대로 옮겨 비교한 자료이며, 특정인의 위법을 단정하는 것이 아니다. 강조 표시는 작성자가 한 것이다. 원문은 각 문서 사본으로 확인할 수 있다.